Estratégia Concursos

Aula 13

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:
Tulio Lages

08 de Março de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Atos Administrativos - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 12

Referências Bibliográficas 38

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Atos Administrativos

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Conhecimentos introdutórios: conceito de ato administrativo. Atos privados praticados pela administração pública. Fato administrativo.

1) Ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico que remete ao exercício da função executiva da Administração Pública.

2) Apesar de produzir efeitos jurídicos com fim público, os atos administrativos nem sempre dependem do provimento de agente da Administração Pública ou de alguém dotado das prerrogativas desta.

3) Os atos administrativos são manifestações ou declarações unilaterais que remetem a vontade da Administração Pública, podendo ser praticado por particulares quanto estes estiverem no exercício das prerrogativas públicas.

4) Todos os atos administrativos estão subordinados ao controle de legalidade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) João, atrasado para seu casamento, foi multado pelo guarda de trânsito em R$ 293,47 reais por furar o semáforo da principal avenida da cidade, além de receber 7 pontos somados a carteira nacional de habilitação. O guarda praticou nesse caso, um fato administrativo.

6) Os atos administrativos são exercidos predominantemente pelo Poder Executivo.

7) A elevação da água de um rio decorrente de forte chuva na última semana, danificou a estrutura que sustenta uma ponte que passa pela cidade. O fiscal de obra, constatando o perigo iminente de desabamento, informou a prefeitura que determinou a demolição com base em estudos que comprovavam inviabilidade de recuperação da ponte. A ação de determinar e executar a demolição da ponte são exemplos de atos administrativos.

8) Os atos administrativos também podem ser exercidos por particulares investidos em função pública, ou seja, aqueles que tenham recebido do Estado o dever de executa-los a partir de delegação.

9) Devido à necessidade de aquisição de álcool gel para o combate ao novo corona vírus, a prefeitura de São Paulo firmou contrato com laboratório para produzi-los em grande escala e distribuí-los à população dos bairros mais afetados da cidade. Nesse caso, a prefeitura, visando o interesse público, praticou um ato administrativo.

Classificações dos atos administrativos

10) Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários devem obedecer a legislação a eles aplicáveis, sendo passíveis de controle pelo Poder Judiciário, controle esse que possui extensão e profundidade distinta.

11) Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários devem obedecer a legislação a eles aplicáveis, sendo passíveis de controle pelo Poder Judiciário, controle esse que possui extensão e profundidade idêntica.

12) Para praticar os atos administrativos vinculados e discricionários, o administrador não pode deixar de observar a forma prevista em lei alegando ser necessário para assegurar eficiência do ato.

13) Os atos vinculados exigem motivação, ao contrário dos atos discricionários.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) Tanto os atos administrativos vinculados quanto os atos administrativos discricionários, estão sujeitos ao controle judicial.

15) É correto dizer que os atos administrativos discricionários apresentam discricionariedade em todos os seus requisitos, não podem ser anulados e não estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário, pois dizem respeito ao mérito administrativo.

16) Os atos gerais são aqueles que não possuem destinatários determinados, ou seja, citam hipóteses genéricas de aplicação que alcançará todos os sujeitos que nelas se enquadrarem.

17) Os atos especiais se dirigem a sujeitos específicos, produzindo efeitos jurídicos no caso concreto.

18) Tanto os atos administrativos internos quanto os externos geram efeitos somente após sua publicação oficial.

19) Os atos internos são atos que se destinam a produzir efeitos dentro da Administração Pública e, em regra, não geram direitos adquiridos, podendo ser revogados a qualquer tempo.

20) Os atos externos possuem efeitos jurídicos externos à repartição e devem ser publicados oficialmente, dado o interesse público no seu conhecimento.

21) O ato normativo, assim como o ato individual, é sempre revogável.

22) O ato normativo não pode ser impugnado, na via judicial, diretamente pela pessoa lesada.

23) O ato normativo tem precedência hierárquica sobre o ato individual.

24) Atos de império são aqueles praticados com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade, sendo impostos de maneira unilateral e coercitivo ao particular, dependendo primeiramente de autorização judicial.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25) Os atos de expediente são atos realizados pelo servidor público destinado a dar prosseguimento aos processos internos e externos da Administração Pública.

26) O ato normativo não pode ser impugnado, administrativamente, por meio de recursos administrativos.

27) Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade com os particulares, ou seja, são tipos de atos que se igualam ao Direito Privado.

28) Os atos de expediente caracterizam-se pelo conteúdo decisório e por possibilitar o trâmite rotineiro de atividades realizadas nas entidades e órgão públicos.

29) O ato simples é que aquele que resulta da manifestação de vontade de um único órgão, seja ele unipessoal ou colegiado.

30) O ato complexo necessita da conjugação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades.

31) São exemplos de atos de império, gestão e expediente respectivamente: aplicação de multa de trânsito, entrega de certidão e aluguel de equipamentos de processamento de dados.

32) O ato composto é aquele formado por dois atos: o ato principal e o acessório (instrumental).

33) O ato nulo ou anulável é o ato que sofre de vício insanável em algum dos seus requisitos de validade, não sendo possível, portanto, a sua correção.

34) O ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da Administração, mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo, como por exemplo, multa aplicada por falso agente da Vigilância Sanitária.

Elementos dos atos administrativos

35) Competência difere de Finalidade pois a primeira é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, fixadas pelo direito positivo, enquanto a segunda é o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36) Forma, Motivo e Objeto representam, respectivamente: 1) efeito jurídico imediato que o ato produz; 2) pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo; 3) modo pelo qual a declaração se exterioriza.

37) É possível que um ato administrativo seja, ao mesmo tempo, perfeito e inválido.

38) Os atos válidos são sempre eficazes.

39) Os atos administrativos que contiverem vícios no elemento forma nem sempre devem ser anulados.

40) A autoexecutoriedade é um atributo que nem sempre está presente nos atos administrativos.

41) Apenas os atos punitivos da Administração Pública possuem presunção de legitimidade.

42) Ivone, ocupante de cargo público efetivo no Ministério da Saúde, resolveu anular determinado ato administrativo, uma vez que constatou a existência de vício em um dos seus requisitos. Posteriormente, foi verificado que a hipótese era de convalidação, não de anulação. Nesse contexto, o ato administrativo continha vício de competência.

43) Marcos, servidor público dos quadros do Ministério Público Federal, recebeu, de boa-fé, valor a maior da Administração Pública, em decorrência de interpretação errônea da lei pelo *Parquet*. Nesse contexto, e com base no entendimento predominante, o pagamento de tais verbas representa ato administrativo perfeito, inválido e ineficaz.

44) A competência é inderrogável.

45) A definição da competência decorre de critérios em razão da matéria, da hierarquia e do lugar, dentre outros.

46) Com o ato de delegação, a competência para a prática do ato administrativo deixa de pertencer à autoridade delegante em favor da autoridade delegada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

47) O vício de incompetência pode ser convalidado.

48) Admite-se, excepcionalmente, a avocação e a delegação de competência administrativa pela autoridade superior incompetente, nos limites definidos em lei.

Mérito do ato administrativo

49) Nos atos administrativos discricionários, é permitido ao agente público analisar a conveniência e oportunidade do objeto e agir (dentro dos limites estabelecidos pela lei) a fim de melhor adequar sua conduta ao fim público pauta da ação.

50) Embora exerça controle de atos administrativos ao avaliar os limites da discricionariedade sob os aspectos da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito de atos administrativos, pois este é privativo da administração pública.

51) Os atos administrativos vinculados são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, enquanto os atos administrativos discricionários submetem-se apenas ao poder hierárquico da administração pública.

52) Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público.

53) O Poder Judiciário exerce controle de mérito nos atos administrativos praticados por ele próprio.

Motivação e teoria dos motivos determinantes

54) O agente responsável pela prática do ato administrativo pode dispensar a motivação do ato, a seu critério, quando for indicado para privilegiar o princípio da eficiência.

55) Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

56) A motivação dos atos administrativos, em especial quando se tratar de ato discricionário, pode ser feita genericamente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

57) A motivação do ato administrativo deve ser explicita.

58) Motivo e motivação são coisas distintas.

59) É dispensada a motivação dos atos administrativos discricionários, uma vez que esses atos são praticados a partir do juízo de conveniência ou oportunidade da Administração Pública.

60) Caso o gestor decidir motivar seu ato quando a lei não obrigou, estará se vinculando à motivação apresentada.

61) A incompatibilidade entre o ato praticado e o motivo que o ensejou é motivo para invalidação do ato.

62) A motivação do ato administrativo é obrigatória.

63) A teoria dos motivos determinantes define que a validade de um ato administrativo motivado depende da existência ou veracidade dos motivos de fato declarados.

Atributos dos atos administrativos

64) O silêncio da Administração não revela a prática de ato administrativo, ocorrendo, com efeito, um fato jurídico administrativo.

65) Enquanto a autoexecutoriedade é a possibilidade de o ato ser posto em execução pela própria Administração Pública, a imperatividade é a capacidade do ato de se impor a terceiros, independentemente de sua concordância.

66) Os atos administrativos, uma vez expedidos, independentemente de expressa previsão legal, apresentarão sempre os atributos de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade.

67) Doação, permuta, compra e venda e locação são exemplos típicos de atos de direito privado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

68) O silêncio administrativo (omissão da Administração quando lhe incube o dever de se pronunciar) só produz efeitos jurídicos quando a lei assim dispuser.

69) A presunção da legitimidade impõe obrigações a terceiros, independentemente de concordância, mas sempre, com expressa previsão legal.

70) A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos, pois pode ser aplicada apenas quando estiver expressamente prevista em lei.

71) Competência e finalidade são elementos essenciais dos atos administrativos.

72) Dentre as características da competência, podemos citar a irrenunciabilidade e a imprescritibilidade.

73) As qualidades dos atos administrativos que o diferem de atos que são submetidos ao regime jurídico do direito privado são chamados "atributos do ato administrativo"

74) Legitimidade e veracidade são termos que andam juntos, mas apresentam significados diferentes. No primeiro, pressupõe que a alegação feita pela Administração é verdadeira, enquanto no segundo pressupõe que, até que se prove o contrário, os atos administrativos foram editados em conformidade com a lei.

75) Enquanto não for decretada a sua invalidade, o ato administrativo produzirá os seus efeitos, devendo, portanto, ser cumpridos.

76) A nulidade de um ato administrativo só poderá ser decretada pelo Poder Judiciário a pedido da pessoa interessada.

77) A imperatividade está presente em todos os atos administrativos, pois este sempre impõe obrigações aos administrados.

78) A imperatividade também é conhecida como poder extroverso do Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

79) A tipicidade está presente em atos unilaterais e bilaterais.

80) A tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas em lei como aptas a produzir determinados resultados.

Extinção dos atos administrativos

81) Os atos individuais são os que preordenam a regular situações específicas, relativas a destinatários certos, produzindo efeitos jurídicos no caso concreto, como acontece nos decretos expropriatórios.

82) A invalidação pela própria Administração independe de provocação do interessado.

83) Os atos enunciativos representam uma manifestação de vontade da Administração e, por isso, são considerados atos administrativos em sentido material.

84) Os atos compostos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas, visto que há somente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e as demais instrumentais, como acontece no visto.

85) Na caducidade há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.

86) Possuem efeitos retroativos a revogação, a anulação e a convalidação de atos administrativos.

87) A administração pode revogar seus próprios atos, por razões de conveniência e oportunidade, e deve anulá-los, quando eivados de ilegalidade.

88) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em dez anos, salvo comprovada má fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

89) A Administração Pública prescinde da prestação jurisdicional para declarar a nulidade dos seus próprios atos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

90) Quando o ato administrativo for praticado em dissonância com o fim ao qual se destina fica configurada a existência de vício na finalidade do ato.

91) Paulo, servidor público ocupante de cargo efetivo no âmbito da Administração Pública federal, emitiu atestado a Sérgio, particular, comprovando determinada situação fática. No dia posterior, arrependido do ato praticado, Paulo decide revogar o atestado, por motivos de conveniência e oportunidade. É correto afirmar que o atestado emitido por Paulo pode ser revogado com efeitos *ex tunc*.

Convalidação e conversão

92) O ato administrativo praticado por agente público incompetente pode ser convalidado por aquele que possui a competência legal, desde que esta não seja exclusiva.

93) A revogação é o instituto pelo qual a Administração extingue o ato administrativo discricionário que se tornou inoportuno ou inconveniente.

94) Todos os atos administrativos discricionários que se tornarem inoportunos ou inconvenientes podem ser revogados.

95) Quando o ato administrativo possuir vício benéfico em relação a terceiro de boa-fé, o prazo decadencial para anular o ato é de 10 anos.

96) Como regra geral, os atos administrativos eivados de algum vício devem ser anulados.

97) A revogação de um ato administrativo decorre de perca da conveniência ou oportunidade de um ato.

98) A anulação de um ato administrativo decorre em virtude de vícios que tornam o ato ilegal.

99) Dentre as formas de desfazimento dos atos administrativos são a anulação, a revogação e a cassação.

100) Constatada a ilegalidade de um ato administrativo, o agente público deve sempre promover a sua anulação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

101) A convalidação de um ato possui o chamado efeito ex nunc.

102) O Presidente de determinada autarquia editou portaria reduzindo o horário de funcionamento da entidade pública, em razão de cortes realizados no orçamento público. Após alguns meses, o Presidente da autarquia decidiu revogar o ato por motivos de conveniência e oportunidade. Nesse contexto, a revogação foi correta, pois os atos podem ser revogados quando se tornarem inoportunos ou inconvenientes.

Espécies de atos administrativos

103) A respeito da certidão e da licença, é correto afirmar que se tratam, respectivamente, de atos administrativos normativos e ordinatórios.

104) Atos enunciativos: é o ato pelo qual a Administração declara um fato ou profere uma opinião, sem que tal manifestação, por si só, produza consequências jurídicas.

105) Atos ordinários são atos pelos quais a Administração aplica sanções aos seus agentes e aos administrados em decorrência de ilícitos administrativos. Decorre do poder hierárquico.

106) Atos negociais são aqueles em que a manifestação de vontade da Administração coincide com determinado interesse particular e, portanto, não há a presença dos atributos de imperatividade ou autoexecutoriedade.

107) Atos normativos são atos gerais e concretos, ou seja, são atos administrativos que têm destinatários indeterminados e são aplicados em uma situação hipotética. São exemplos: decretos regulamentares, instruções normativas e portarias de cunho geral.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. E	3. C	4. C	5. E
6. C	7. E	8. C	9. E	10. C
11. E	12. C	13. E	14. C	15. E
16. C	17. C	18. E	19. C	20. C
21. E	22. C	23. C	24. E	25. E
26. C	27. C	28. E	29. C	30. C
31. E	32. C	33. E	34. C	35. C
36. E	37. C	38. E	39. C	40. C
41. E	42. C	43. E	44. C	45. C
46. E	47. C	48. E	49. C	50. C
51. E	52. C	53. C	54. E	55. C
56. E	57. C	58. C	59. E	60. C
61. C	62. E	63. C	64. C	65. C
66. E	67. C	68. C	69. E	70. E
71. C	72. C	73. C	74. E	75. C
76. C	77. E	78. C	79. E	80. C
81. C	82. C	83. E	84. C	85. C
86. E	87. C	88. E	89. C	90. C
91. E	92. C	93. C	94. E	95. E
96. C	97. C	98. C	99. C	100. E
101. E	102. C	103. E	104. C	105. E

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

106. C	107. E

QUESTÕES COMENTADAS

Conhecimentos introdutórios: conceito de ato administrativo. Atos privados praticados pela administração pública. Fato administrativo.

1) Ato administrativo é uma espécie do gênero ato jurídico que remete ao exercício da função executiva da Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta.** O exercício da função executiva da Administração Pública se expressa justamente por meio do ato administrativo, sendo este uma espécie do gênero ato jurídico.

2) Apesar de produzir efeitos jurídicos com fim público, os atos administrativos nem sempre dependem do provimento de agente da Administração Pública ou de alguém dotado das prerrogativas desta.

Comentários:

A questão está **errada.** Há três pontos fundamentais que caracterizam o ato administrativo: a) a vontade deverá necessariamente emanar de agente da Administração Pública ou de alguém dotado das prerrogativas desta; b) deverá ser regida basicamente pelo direito público; e c) os efeitos jurídicos produzidos visam o interesse público.

3) Os atos administrativos são manifestações ou declarações unilaterais que remetem a vontade da Administração Pública, podendo ser praticado por particulares quanto estes estiverem no exercício das prerrogativas públicas.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos administrativos são unilaterais, já que representam apenas a manifestação da vontade da Administração Pública. Contudo, é possível que particulares investidos da função pública pratiquem também atos administrativos.

4) Todos os atos administrativos estão subordinados ao controle de legalidade.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão esta **correta.** A administração pública deve respeitar ao princípio da legalidade e isso, consequentemente, se manifesta por meio de seus atos. Nesse contexto, é importante destacar que o controle de legalidade não está restrito à apreciação pelo Poder Judiciário. Na verdade, a própria administração pode realizar o controle de legalidade por meio da autotutela que lhe permite anular, quando ilegais, ou revogar seus atos, quando não mais convenientes.

5) João, atrasado para seu casamento, foi multado pelo guarda de trânsito em R$ 293,47 reais por furar o semáforo da principal avenida da cidade, além de receber 7 pontos somados a carteira nacional de habilitação. O guarda praticou nesse caso, um fato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada.** O guarda praticou, nesse caso, um ato administrativo. O **ato administrativo** é uma declaração (exteriorização de uma vontade), praticado pela Administração Pública de forma unilateral, ou seja, não depende da vontade de ambas as partes, produz efeitos jurídicos imediatos, praticado sobre o regime de direito público e sujeito à lei e ao controle judicial.

6) Os atos administrativos são exercidos predominantemente pelo Poder Executivo.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos administrativos, apesar de serem praticados predominantemente pelo Poder Executivo, também podem ser exercidos pelo Poder Legislativo (ex.: nomeação de um agente público) e pelo Poder Judiciário (ex.: aplicação de sanção a um servidor público).

7) A elevação da água de um rio decorrente de forte chuva na última semana, danificou a estrutura que sustenta uma ponte que passa pela cidade. O fiscal de obra, constatando o perigo iminente de desabamento, informou a prefeitura que determinou a demolição com base em estudos que comprovavam inviabilidade de recuperação da ponte. A ação de determinar e executar a demolição da ponte são exemplos de atos administrativos.

Comentários:

A questão está **errada**. A decretação da demolição da ponte pela administração pública é um ato administrativo. Entretanto, a execução da demolição refere-se a um ATO MATERIAL (ou fato administrativo), decorrente dessa decisão da administração, o que torna a assertiva incorreta. Ou seja, a demolição é um ato da administração (fato administrativo).

8) Os atos administrativos também podem ser exercidos por particulares investidos em função pública, ou seja, aqueles que tenham recebido do Estado o dever de executa-los a partir de delegação.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** Os particulares dotados de prerrogativas públicas também podem praticar atos administrativos. Isto ocorre por meio de concessão, permissão e autorização do serviço público à particular.

9) Devido à necessidade de aquisição de álcool gel para o combate ao novo corona vírus, a prefeitura de São Paulo firmou contrato com laboratório para produzi-los em grande escala e distribuí-los à população dos bairros mais afetados da cidade. Nesse caso, a prefeitura, visando o interesse público, praticou um ato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada**. Os atos administrativos são atos praticados pela Administração Pública de forma unilateral, ou seja, não dependem da vontade de ambas as partes. No caso de firmação, tanto de contrato quanto de convênios, incorre de forma bilateral, ou seja, demandam interesse das duas partes, tratando-se de um ATO DA ADMINISTRAÇÃO, o que torna a assertiva incorreta.

Classificações dos atos administrativos

10) Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários devem obedecer a legislação a eles aplicáveis, sendo passíveis de controle pelo Poder Judiciário, controle esse que possui extensão e profundidade distinta.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos administrativos devem seguir os ditames legais, sejam eles vinculados ou discricionários. Portanto, ambos estão sujeitos ao controle judicial. Vale ressaltar que o ato discricionário caracteriza-se pela existência da margem de liberdade de decisão, visto que o legislador confere ao administrador a possibilidade de escolha , dentro das margens legais.

11) Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários devem obedecer a legislação a eles aplicáveis, sendo passíveis de controle pelo Poder Judiciário, controle esse que possui extensão e profundidade idêntica.

Comentários:

A questão está **errada.** O controle judicial dos atos administrativos discricionários possui extensão e profundidade diferentes daquela existente nos atos vinculados, uma vez que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito dos atos administrativos discricionários.

12) Para praticar os atos administrativos vinculados e discricionários, o administrador não pode deixar de observar a forma prevista em lei alegando ser necessário para assegurar eficiência do ato.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** Os atos administrativos vinculados e os discricionários devem observar a forma prevista em lei, ainda que o administrador entenda que a prática de um modo diverso seja mais eficiente.

13) Os atos vinculados exigem motivação, ao contrário dos atos discricionários.

Comentários:

A questão está **errada.** O requisito dos atos administrativos, tanto vinculados quanto discricionários, é o motivo e não a motivação.

14) Tanto os atos administrativos vinculados quanto os atos administrativos discricionários, estão sujeitos ao controle judicial.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos administrativos discricionários também estão sujeitos ao controle judicial, porém é vedada a análise do mérito pelo Poder Judiciário.

15) É correto dizer que os atos administrativos discricionários apresentam discricionariedade em todos os seus requisitos, não podem ser anulados e não estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário, pois dizem respeito ao mérito administrativo.

Comentários:

A questão está **errada.** A discricionariedade dos atos administrativos está presente apenas nos elementos objeto e motivo. Quando eivados de vício devem ser anulados. Estão sujeitos ao controle judicial (neste caso, o Poder Judiciário apenas não pode adentrar no mérito do ato)

16) Os atos gerais são aqueles que não possuem destinatários determinados, ou seja, citam hipóteses genéricas de aplicação que alcançará todos os sujeitos que nelas se enquadrarem.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos gerais, também conhecidos como atos regulamentares ou normativos, não se destinam a um grupo ou sujeito específicos (são indeterminados) e possuem, como exemplos: regulamentos, resoluções, portarias e instruções.

17) Os atos especiais se dirigem a sujeitos específicos, produzindo efeitos jurídicos no caso concreto.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** Os atos especiais ou individuais são aqueles que se dirigem a destinatários certos (determináveis), e por isso, produzem efeitos jurídicos no caso concreto. Podemos citar, como exemplo, os atos de nomeação, exoneração, tombamento, licença e autorização.

18) Tanto os atos administrativos internos quanto os externos geram efeitos somente após sua publicação oficial.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atos administrativos internos não dependem de publicação oficial para gerar efeitos. Basta a cientificação direta aos destinatários ou a divulgação regulamentar da repartição. Entretanto, caso o ato interno atinja de alguma forma destinatários externos, sua divulgação externa é obrigatória.

19) Os atos internos são atos que se destinam a produzir efeitos dentro da Administração Pública e, em regra, não geram direitos adquiridos, podendo ser revogados a qualquer tempo.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos internos são os atos que produzem efeitos no interior da Administração Pública, alcançando assim seus órgãos e agentes. Em regra, esses atos não geram direitos adquiridos e podem, por conseguinte, ser revogados a qualquer tempo. É exemplo de ato administrativo interno: expedição de ordem de serviço interna.

20) Os atos externos possuem efeitos jurídicos externos à repartição e devem ser publicados oficialmente, dado o interesse público no seu conhecimento.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos administrativos externos são aqueles que alcançam os administrados, os contratantes ou, em alguns casos, os próprios servidores, provendo sobre os seus direitos, obrigações, negócios ou conduta perante a Administração. Por serem atos que possuem efeitos jurídicos externos à repartição e tendo interesse público envolvido, devem ser publicados oficialmente, ou seja, não podem permanecer unicamente no interior da Administração, pois repercutem no interesse da coletividade. Como exemplos de atos administrativos externos, podemos citar os atos normativos (resoluções, decretos regulamentares) ou a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

21) O ato normativo, assim como o ato individual, é sempre revogável.

Comentários:

A questão está **errada.** Não se pode afirmar que os atos individuais serão sempre revogáveis, uma vez que estes sofrem uma série de limitações que podem interferir na possibilidade de revogá-los (ex.: atos individuais que geram direitos subjetivos a favor do administrado não podem ser revogados). No caso dos atos normativos, estes serão sempre revogáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

22) O ato normativo não pode ser impugnado, na via judicial, diretamente pela pessoa lesada.

Comentários:

A questão está **correta.** Somente as pessoas legitimadas no art. 103 da CF/1988 podem propor a inconstitucionalidade de ato normativo, a saber:

> *Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:*
>
> *I - o Presidente da República;*
>
> *II - a Mesa do Senado Federal;*
>
> *III - a Mesa da Câmara dos Deputados;*
>
> *IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;*
>
> *V o Governador de Estado ou do Distrito Federal;*
>
> *VI - o Procurador-Geral da República;*
>
> *VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;*
>
> *VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;*
>
> *IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.*

23) O ato normativo tem precedência hierárquica sobre o ato individual.

Comentários:

A questão está **correta.** Existindo conflitos entre um ato individual e outro geral produzidos por decreto, deverá prevalecer o ato geral, pois os atos normativos prevalecem sobre os específicos.

24) Atos de império são aqueles praticados com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade, sendo impostos de maneira unilateral e coercitivo ao particular, dependendo primeiramente de autorização judicial.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atos de império independem de autorização judicial. De fato, os atos de império são aqueles praticados com as prerrogativas de autoridade, sendo impostos de maneira unilateral e coercitivo ao particular.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25) Os atos de expediente são atos realizados pelo servidor público destinado a dar prosseguimento aos processos internos e externos da Administração Pública.

Comentários:

A questão está **errada.** Não se pode relacionar os atos de expediente aos processos externos da Administração Pública. De fato, os atos de expediente são atos internos da Administração Pública que se destinam a dar andamento aos processos e papéis que se realizam no interior das repartições públicas.

26) O ato normativo não pode ser impugnado, administrativamente, por meio de recursos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta.** O ato normativo não pode ser impugnado, administrativamente, por meio de recursos administrativos. Já para os atos individuais, admite-se recursos administrativos.

27) Os atos de gestão são aqueles praticados em situação de igualdade com os particulares, ou seja, são tipos de atos que se igualam ao Direito Privado.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos de gestão são aqueles praticados em situações de igualdade com os particulares, ou seja, são tipos de atos que se igualam ao Direito Privado, devendo ser enquadrados no grupo de atos da administração e não propriamente nos atos administrativos.

28) Os atos de expediente caracterizam-se pelo conteúdo decisório e por possibilitar o trâmite rotineiro de atividades realizadas nas entidades e órgão públicos.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atos de expediente caracterizam-se pela ausência de conteúdo decisório.

29) O ato simples é que aquele que resulta da manifestação de vontade de um único órgão, seja ele unipessoal ou colegiado.

Comentários:

A questão está **correta.** O ato simples é a manifestação da vontade de um único órgão, não importando o número de agentes que participa do ato, mas sim que se trate de uma vontade unitária. Por exemplo, será ato administrativo simples tanto a decisão do diretor de uma autarquia quanto a decisão de um conselho de contribuintes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

30) O ato complexo necessita da conjugação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades.

Comentários:

A questão está **correta.** O ato complexo, mesmo necessitando da conjugação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades, refere-se a um único ato.

31) São exemplos de atos de império, gestão e expediente respectivamente: aplicação de multa de trânsito, entrega de certidão e aluguel de equipamentos de processamento de dados.

Comentários:

A questão está **errada.** A entrega de certidão é um ato de expediente e o aluguel de equipamentos de processamento de dados é um ato de gestão. De fato, a multa de trânsito é um ato de império (decorre do poder de polícia).

32) O ato composto é aquele formado por dois atos: o ato principal e o acessório (instrumental).

Comentários:

A questão está **correta.** O ato composto é aquele produzido pela manifestação de vontade de apenas um órgão da Administração, mas que depende de outro ato que o aprove para produzir seus efeitos jurídicos (condição de exequibilidade). Assim, no ato composto teremos dois atos: o principal e o acessório ou instrumental.

33) O ato nulo ou anulável é o ato que sofre de vício insanável em algum dos seus requisitos de validade, não sendo possível, portanto, a sua correção.

Comentários:

A questão está **errada.** Existe uma diferença entre ato nulo e ato anulável. O ato nulo foi o descrito na alternativa, sendo conceituado como aquele que sofre de vício insanável em algum dos seus requisitos de validade, não sendo possível sua correção, devendo ser anulado. Já o ato anulável é aquele que apresenta algum vício sanável, ou seja, que é passível de convalidação pela própria Administração, desde que não seja lesivo ao patrimônio público nem cause prejuízos a terceiros.

34) O ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da Administração, mas não chega a se aperfeiçoar como ato administrativo, como por exemplo, multa aplicada por falso agente da Vigilância Sanitária.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** O ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da Administração.

Elementos dos atos administrativos

35) Competência difere de Finalidade pois a primeira é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, fixadas pelo direito positivo, enquanto a segunda é o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato.

Comentários:

A questão está **correta.** Questão autoexplicativa.

36) Forma, Motivo e Objeto representam, respectivamente: 1) efeito jurídico imediato que o ato produz; 2) pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo; 3) modo pelo qual a declaração se exterioriza.

Comentários:

A questão está **errada.** A questão inverteu o significado de forma e objeto.

37) É possível que um ato administrativo seja, ao mesmo tempo, perfeito e inválido.

Comentários:

A questão está **correta**. O ato administrativo perfeito é aquele que já concluiu suas etapas de formação. É válido quando produzido de acordo com o ordenamento jurídico e eficaz quando possui aptidão para produzir efeitos. Por exemplo, poderá um ato administrativo ser perfeito, mas inválido, no caso de uma portaria de nomeação de servidores públicos, devidamente motivada, assinada e publicada em meio oficial (ato perfeito), porém assinada por uma autoridade sem competência legal para a nomeação (ato inválido). Portanto, um ato administrativo pode ser perfeito, mas ser inválido.

38) Os atos válidos são sempre eficazes.

Comentários:

A questão está **errada.** O ato pode ser válido (produzido conforme o ordenamento jurídico) e ineficaz (dependa de algum evento futuro necessário para produzir seus efeitos).

39) Os atos administrativos que contiverem vícios no elemento forma nem sempre devem ser anulados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** Os atos administrativos que contiverem vício no elemento forma, se esta não for essencial, podem ser convalidados, sem necessidade de anulação.

40) A autoexecutoriedade é um atributo que nem sempre está presente nos atos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta.** Nem todos os atos administrativos possuem a autoexecutoriedade como atributo. O atributo da autoexecutoriedade estará presente quando houver previsão expressa em lei ou quando se tratar de medida urgente para evitar grande prejuízo ao interesse público.

41) Apenas os atos punitivos da Administração Pública possuem presunção de legitimidade.

Comentários:

A questão está **errada.** A presunção de que os atos administrativos são legítimos é inerente aos atos administrativos em geral, não apenas em relação aos atos punitivos.

42) Ivone, ocupante de cargo público efetivo no Ministério da Saúde, resolveu anular determinado ato administrativo, uma vez que constatou a existência de vício em um dos seus requisitos. Posteriormente, foi verificado que a hipótese era de convalidação, não de anulação. Nesse contexto, o ato administrativo continha vício de competência.

Comentários:

A questão está **correta.** O vício de competência, quando não se tratar de competência exclusiva, pode ser convalidado.

43) Marcos, servidor público dos quadros do Ministério Público Federal, recebeu, de boa-fé, valor a maior da Administração Pública, em decorrência de interpretação errônea da lei pelo *Parquet*. Nesse contexto, e com base no entendimento predominante, o pagamento de tais verbas representa ato administrativo perfeito, inválido e ineficaz.

Comentários:

A questão está **errada**. No caso apresentado no enunciado, o ato administrativo (pagamento de verba indevida) está pronto, concluído (ato perfeito), está em desacordo com a lei (ato inválido) e produz efeitos (ato eficaz). Então, em síntese, o ato é perfeito, inválido e eficaz.

44) A competência é inderrogável.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** A competência é indeclinável, seja pela vontade da Administração, seja por acordo com terceiros, visto que é conferida em benefício do interesse público.

45) A definição da competência decorre de critérios em razão da matéria, da hierarquia e do lugar, dentre outros.

Comentários:

A questão está **correta.** Dentre os principais critérios utilizados para distribuição de competências, temos: matéria, hierarquia, lugar, tempo e fracionamento.

46) Com o ato de delegação, a competência para a prática do ato administrativo deixa de pertencer à autoridade delegante em favor da autoridade delegada.

Comentários:

A questão está **errada.** A competência não deixa de ser do delegante. O que se transfere é o seu exercício, não sua titularidade.

47) O vício de incompetência pode ser convalidado.

Comentários:

A questão está **correta**. O vício de incompetência em razão da matéria é um vício insanável, ou seja, não é passível de convalidação. Da mesma forma, o vício também é insanável no caso de competência exclusiva. Nos demais casos, o vício de incompetência é sanável e, por isso, admite convalidação.

48) Admite-se, excepcionalmente, a avocação e a delegação de competência administrativa pela autoridade superior incompetente, nos limites definidos em lei.

Comentários:

A questão está **errada.** A avocação e a delegação de competência administrativa somente podem ser realizadas pela autoridade superior competente.

Mérito do ato administrativo

49) Nos atos administrativos discricionários, é permitido ao agente público analisar a conveniência e oportunidade do objeto e agir (dentro dos limites estabelecidos pela lei) a fim de melhor adequar sua conduta ao fim público pauta da ação.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** Os atos discricionários são aqueles em que o legislador deixa uma margem de conveniência e oportunidade para o administrador, que deve analisar a situação e agir de forma que melhor atinja o interesse público, sempre dentro dos limites estipulados em lei.

50) Embora exerça controle de atos administrativos ao avaliar os limites da discricionariedade sob os aspectos da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário exercer o controle de mérito de atos administrativos, pois este é privativo da administração pública.

Comentários:

A questão está **correta.** O controle de mérito é exercido pela administração e abarca os juízos de conveniência e oportunidade desses atos. É vedado ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo alheio aos seus, pois ele não pode substituir a figura do administrador. Assim sendo, quando o ato for praticado pelo próprio Judiciário no exercício de função atípica, é possível o controle do mérito, mas apenas desses atos administrativos.

51) Os atos administrativos vinculados são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, enquanto os atos administrativos discricionários submetem-se apenas ao poder hierárquico da administração pública.

Comentários:

A questão está **errada.** Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários são passiveis de controle pelo Poder Judiciário.

52) Mérito administrativo é a margem de liberdade conferida por lei aos agentes públicos para escolherem, diante da situação concreta, a melhor maneira de atender ao interesse público.

Comentários:

A questão está **correta.** O mérito administrativo corresponde à liberdade limitada de a autoridade administrativa escolher determinado comportamento e praticar o ato administrativo correspondente, referindo-se ao juízo de valor sobre a conveniência e a oportunidade da prática do ato administrativo.

53) O Poder Judiciário exerce controle de mérito nos atos administrativos praticados por ele próprio.

Comentários:

A questão está **correta.** Quando o ato for praticado pelo próprio Judiciário no exercício de função, é possível o controle do mérito, mas apenas desses atos administrativos.

Motivação e teoria dos motivos determinantes

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

54) O agente responsável pela prática do ato administrativo pode dispensar a motivação do ato, a seu critério, quando for indicado para privilegiar o princípio da eficiência.

Comentários:

A questão está **errada.** A motivação, em regra, é obrigatória, não sendo possível sua dispensa sob a simples justificativa de se privilegiar o princípio da eficiência ou qualquer outro.

55) Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

Comentários:

A questão está **correta.** De acordo com o art. 50, § 2º da Lei 9.784/99, transcrito a seguir:

> Art. 50, *§ 2° Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.*

56) A motivação dos atos administrativos, em especial quando se tratar de ato discricionário, pode ser feita genericamente.

Comentários:

A questão está **errada.** A motivação não pode ser genérica, mas deve demonstrar as razões de fato e de Direito que justificaram a prática do ato em questão.

57) A motivação do ato administrativo deve ser explicita.

Comentários:

A questão está **correta.** A motivação dos atos administrativos deve ser explícita, clara e congruente, conforme o art. 50, § 1º, da Lei 9.784/99:

> Art. 50, *§ 1° A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.*

58) Motivo e motivação são coisas distintas.

Comentários:

A questão está **correta.** O motivo corresponde ao pressuposto de fato e de direito do ato administrativo, enquanto a motivação corresponde à exposição ou declaração por escrito do motivo da realização do ato.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

59) É dispensada a motivação dos atos administrativos discricionários, uma vez que esses atos são praticados a partir do juízo de conveniência ou oportunidade da Administração Pública.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atos administrativos discricionários também devem, em regra, apresentar a motivação.

60) Caso o gestor decidir motivar seu ato quando a lei não obrigou, estará se vinculando à motivação apresentada.

Comentários:

A questão está **correta.** De acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seus fundamentos. Nos casos em que o gestor decida motivar seu ato quando a lei não obriga a fazê-lo, passará o ato a ser vinculado à motivação apresentada.

61) A incompatibilidade entre o ato praticado e o motivo que o ensejou é motivo para invalidação do ato.

Comentários:

A questão está **correta**. O motivo é o que leva a Administração Pública a agir. Quando o motivo do ato for exposto, deverá este ser real, adequado e sustentador do interesse público, sob pena de invalidação do ato administrativo. A invalidação pode ser decorrente de motivo falso ou inexistente ou inadequação do resultado obtido (incompatibilidade entre o ato praticado e o motivo que o ensejou).

62) A motivação do ato administrativo é obrigatória.

Comentários:

A questão está **errada.** A motivação dos atos administrativos é obrigatória em todos os atos vinculados e na maioria dos atos discricionários. O erro da alternativa é afirmar que todos os atos necessitam de motivação.

63) A teoria dos motivos determinantes define que a validade de um ato administrativo motivado depende da existência ou veracidade dos motivos de fato declarados.

Comentários:

A questão está **correta,** pois apresenta corretamente o conceito da teoria dos motivos determinantes, a qual vincula a validade dos atos à existência dos motivos declarados na realização do ato administrativo.

Atributos dos atos administrativos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

64) O silêncio da Administração não revela a prática de ato administrativo, ocorrendo, com efeito, um fato jurídico administrativo.

Comentários:

A questão está **correta.** No silêncio da Administração inexiste manifestação formal de vontade, não havendo assim, qualquer declaração do agente sobre sua conduta, ocorrendo, portanto, um fato jurídico administrativo (e não prática de ato administrativo).

65) Enquanto a autoexecutoriedade é a possibilidade de o ato ser posto em execução pela própria Administração Pública, a imperatividade é a capacidade do ato de se impor a terceiros, independentemente de sua concordância.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão autoexplicativa. Cabe destacar que os atributos imperatividade e autoexecutoriedade estão presentes somente em alguns atos administrativos, ao contrário dos atributos presunção de legitimidade e tipicidade, que estão presentes em todos os atos administrativos.

66) Os atos administrativos, uma vez expedidos, independentemente de expressa previsão legal, apresentarão sempre os atributos de presunção de legitimidade, veracidade e autoexecutoriedade.

Comentários:

A questão está **errada.** Apenas a presunção de legitimidade e, consequentemente, a presunção de veracidade, e a tipicidade estão presentes em todos os atos administrativos.

67) Doação, permuta, compra e venda e locação são exemplos típicos de atos de direito privado.

Comentários:

A questão está **correta**. Questão autoexplicativa.

68) O silêncio administrativo (omissão da Administração quando lhe incube o dever de se pronunciar) só produz efeitos jurídicos quando a lei assim dispuser.

Comentários:

A questão está **correta.** O silêncio da administração só produz efeitos jurídicos quando a lei assim dispuser. Ademais, é importante ressaltar que no silêncio da Administração inexiste manifestação formal de vontade, não havendo, assim, qualquer declaração do agente sobre sua conduta ocorrendo, portanto, um fato jurídico administrativo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

69) A presunção da legitimidade impõe obrigações a terceiros, independentemente de concordância, mas sempre, com expressa previsão legal.

Comentários:

A questão está **errada.** A imperatividade impõe obrigações a terceiros, independentemente de concordância, com a devida observância da legislação.

70) A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos administrativos, pois pode ser aplicada apenas quando estiver expressamente prevista em lei.

Comentários:

A questão está **errada.** A autoexecutoriedade também pode ser aplicada quando se tratar de medidas urgentes.

71) Competência e finalidade são elementos essenciais dos atos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta**. Os elementos considerados essenciais são: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

72) Dentre as características da competência, podemos citar a irrenunciabilidade e a imprescritibilidade.

Comentários:

A questão está **correta.** Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, a competência é obrigatória, irrenunciável, intrasferível, imodificável e imprescritível.

73) As qualidades dos atos administrativos que o diferem de atos que são submetidos ao regime jurídico do direito privado são chamados "atributos do ato administrativo"

Comentários:

A questão está **correta.** Os atributos dos atos administrativos são as qualidades que os diferem dos atos privados, ou seja, são as características peculiares que permitem afirmar que o ato se submete ao regime jurídico de direito público, e não do direito privado.

74) Legitimidade e veracidade são termos que andam juntos, mas apresentam significados diferentes. No primeiro, pressupõe que a alegação feita pela Administração é verdadeira, enquanto no segundo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

pressupõe que, até que se prove o contrário, os atos administrativos foram editados em conformidade com a lei.

Comentários:

A questão está **errada,** pois inverteu o significado de cada termo. O ato é legítimo quando feito em conformidade com a lei (até que se prove o contrário, tendo em vista a presunção de legitimidade), e verídico por expressar fatos verdadeiros.

75) Enquanto não for decretada a sua invalidade, o ato administrativo produzirá os seus efeitos, devendo, portanto, ser cumpridos.

Comentários:

A questão está **correta.** O ato produzirá efeitos enquanto a própria Administração ou o Poder Judiciário não invalidarem o ato. Durante esse tempo de validade, o ato deverá ser cumprido.

76) A nulidade de um ato administrativo só poderá ser decretada pelo Poder Judiciário a pedido da pessoa interessada.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos administrativos só podem ser objeto de nulidade pelo Poder Judiciário por requerimento da pessoa interessada.

77) A imperatividade está presente em todos os atos administrativos, pois este sempre impõe obrigações aos administrados.

Comentários:

A questão está **errada.** Apenas a presunção de legitimidade/veracidade e a tipicidade estão presentes em todos os atos administrativos. A imperatividade só está presente nos atos que imponham obrigações aos administrados, não ocorrendo, portanto, em atos que concedem direitos (concessão de licença, autorização, permissão, admissão) ou os atos enunciativos (certidão, atestado, parecer).

78) A imperatividade também é conhecida como poder extroverso do Estado.

Comentários:

A questão está **correta**. A imperatividade é a qualidade do ato administrativo de impor obrigações a terceiros, independentemente de concordância, ou seja, o Poder Público pode editar atos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, adentrando na esfera jurídica de terceiros e constituindo unilateralmente obrigação de se cumprir algo. Portanto, está correta a afirmação de que a imperatividade constitui poder extroverso do Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

79) A tipicidade está presente em atos unilaterais e bilaterais.

Comentários:

A questão está **errada.** A tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais, ou seja, nas situações em que há imposição da vontade da Administração. Portanto, contratos entre a Administração Pública e o particular, no qual necessita de aceitação deste, não há tipicidade.

80) A tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas em lei como aptas a produzir determinados resultados.

Comentários:

A questão está **correta**, tendo em vista que na tipicidade, o ato administrativo deve estar tipificado na lei.

Extinção dos atos administrativos

81) Os atos individuais são os que preordenam a regular situações específicas, relativas a destinatários certos, produzindo efeitos jurídicos no caso concreto, como acontece nos decretos expropriatórios.

Comentários:

A questão está **correta.** O decreto expropriatório é um ato individual, de efeito concreto, relativo a destinatário certo.

82) A invalidação pela própria Administração independe de provocação do interessado.

Comentários:

A questão está **correta.** A Administração está vinculada ao princípio da legalidade, tendo o poder-dever de zelar pela sua observância. Logo, a invalidação de um ato administrativo pela própria Administração não depende da provocação do interessado.

83) Os atos enunciativos representam uma manifestação de vontade da Administração e, por isso, são considerados atos administrativos em sentido material.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atos enunciativos podem ser tanto aqueles que atestam ou certificam uma situação preexistente (ex.: certidões e atestados), como também os atos de opinião que preparam outros de caráter decisório, a exemplo dos pareceres. A doutrina ressalta que os atos enunciativos são atos administrativos apenas em sentido formal, eis que não representam propriamente uma manifestação de vontade da Administração, mas apenas trazem uma informação ou opinião.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

84) Os atos compostos não se compõem de vontades autônomas, embora múltiplas, visto que há somente uma vontade autônoma, de conteúdo próprio e as demais instrumentais, como acontece no visto.

Comentários:

A questão está **correta.** No ato composto há apenas uma vontade autônoma, sendo as demais instrumentais. Nos atos complexos, há várias vontades autônomas se conjugando para a formação de um único ato.

85) Na caducidade há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato.

Comentários:

A questão está **correta.** Na caducidade há perda dos efeitos jurídicos em virtude de norma jurídica superveniente contrária àquela que respaldava a prática do ato. Na cassação, os efeitos do ato são suspensos em razão do descumprimento de alguma condição por parte do administrado para que o ato pudesse ser mantido.

86) Possuem efeitos retroativos a revogação, a anulação e a convalidação de atos administrativos.

Comentários:

A questão está **errada.** Apenas a anulação e a convalidação produzem efeitos retroativos. A revogação possui efeitos prospectivos.

87) A administração pode revogar seus próprios atos, por razões de conveniência e oportunidade, e deve anulá-los, quando eivados de ilegalidade.

Comentários:

A questão está **correta.** Em caso de atos eivados de ilegalidade, a Administração deve anulá-los. Por outro lado, por razões de conveniência e oportunidade, a Administração pode revogá-los.

88) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em dez anos, salvo comprovada má fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

Comentários:

A questão está **errada.** O prazo para a Administração anular os atos administrativos decai em cinco anos, conforme demonstra o art. 54 da Lei 9.784/99:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.*
>
> *§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.*

89) A Administração Pública prescinde da prestação jurisdicional para declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Comentários:

A questão está **correta.** Como regra, a Administração é quem convalida seus próprios atos.

90) Quando o ato administrativo for praticado em dissonância com o fim ao qual se destina fica configurada a existência de vício na finalidade do ato.

Comentários:

A questão está **correta.** Se o ato foi praticado em desacordo com o fim ao qual se destina, trata-se de vício no elemento finalidade.

91) Paulo, servidor público ocupante de cargo efetivo no âmbito da Administração Pública federal, emitiu atestado a Sérgio, particular, comprovando determinada situação fática. No dia posterior, arrependido do ato praticado, Paulo decide revogar o atestado, por motivos de conveniência e oportunidade. É correto afirmar que o atestado emitido por Paulo pode ser revogado com efeitos *ex tunc*.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atestados, como atos enunciativos, não podem ser revogados. Os atestados são classificados como atos administrativos enunciativos, também chamados de "meros atos da Administração". Como regra, não podem ser revogados, porque não manifestam uma vontade da Administração, ou seja, não é possível analisar sua conveniência e oportunidade – embora devam ser anulados quando eivados de vícios, seja pela própria Administração Pública, seja pelo Poder Judiciário.

Convalidação e conversão

92) O ato administrativo praticado por agente público incompetente pode ser convalidado por aquele que possui a competência legal, desde que esta não seja exclusiva.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta.** Se o vício é unicamente de competência e esta não é exclusiva, o ato pode ser convalidado.

93) A revogação é o instituto pelo qual a Administração extingue o ato administrativo discricionário que se tornou inoportuno ou inconveniente.

Comentários:

A questão está **correta.** A revogação é aplicada em atos que se tornaram inoportunos ou inconvenientes, enquanto a anulação é aplicada para atos ilegais.

94) Todos os atos administrativos discricionários que se tornarem inoportunos ou inconvenientes podem ser revogados.

Comentários:

A questão está **errada.** Há certos atos que, mesmo sendo discricionários, não podem ser revogados, como os atos que geram direitos adquiridos (CF, art. 5º, XXXVI) ou os atos consumados (aqueles cujos efeitos já foram exauridos).

> Art. 5º, *XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;*

95) Quando o ato administrativo possuir vício benéfico em relação a terceiro de boa-fé, o prazo decadencial para anular o ato é de 10 anos.

Comentários:

A questão está **errada.** Quando terceiro de boa-fé for beneficiado por ato administrativo ilegal, o prazo decadencial para a Administração Pública anular o ato é de 5 anos, não de 10 anos, conforme previsto no art. 54, *caput*, da Lei 9.784/99.

> *Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.*

96) Como regra geral, os atos administrativos eivados de algum vício devem ser anulados.

Comentários:

A questão está **correta,** pois está conforme o art. 53, da Lei 9.784/99.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.*

97) A revogação de um ato administrativo decorre de perca da conveniência ou oportunidade de um ato.

Comentários:

A questão está **correta.** Quando o ato é inoportuno ou inconveniente para a administração, o desfazimento deste ato será por meio da revogação.

98) A anulação de um ato administrativo decorre em virtude de vícios que tornam o ato ilegal.

Comentários:

A questão está **correta.** Quando o ato é ilegal, o desfazimento deste ato ocorre por meio de anulação.

99) Dentre as formas de desfazimento dos atos administrativos são a anulação, a revogação e a cassação.

Comentários:

A questão está **correta,** pois lista corretamente as formas mais comuns de desfazimento dos atos administrativos.

100) Constatada a ilegalidade de um ato administrativo, o agente público deve sempre promover a sua anulação.

Comentários:

A questão está **errada.** Constatada a ilegalidade de um ato administrativo, o agente público deve promover sua anulação, exceto quando, segundo a doutrina, o prejuízo desta ação for maior do que a manutenção do ato.

101) A convalidação de um ato possui o chamado efeito ex nunc.

Comentários:

A questão está **errada.** A convalidação é o ato de corrigir ou regularizar um ato administrativo, possui efeitos retroativos (*ex tunc*). O erro da assertiva está em afirmar que a convalidação possui efeitos *ex-nunc*.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

102) O Presidente de determinada autarquia editou portaria reduzindo o horário de funcionamento da entidade pública, em razão de cortes realizados no orçamento público. Após alguns meses, o Presidente da autarquia decidiu revogar o ato por motivos de conveniência e oportunidade. Nesse contexto, a revogação foi correta, pois os atos podem ser revogados quando se tornarem inoportunos ou inconvenientes.

Comentários:

A questão está **correta.** A revogação é o instituto aplicável aos casos em que o ato administrativo não for mais oportuno ou conveniente.

Espécies de atos administrativos

103) A respeito da certidão e da licença, é correto afirmar que se tratam, respectivamente, de atos administrativos normativos e ordinatórios.

Comentários:

A questão está **errada**. O correto seria enunciativos e negociais, respectivamente. Vejamos as definições relacionadas:
Os atos enunciativos são aqueles que atestam ou certificam uma situação preexistente, como a certidão e o atestado.
Os atos negociais são aqueles em que a vontade da Administração Pública coincide com a vontade do particular, como a expedição de licença, autorização ou permissão.
Os atos punitivos dizem respeito à aplicação de sanções administrativas, como a multa, a demissão ou a advertência.
Os atos normativos estão relacionados aos comandos gerais e abstratos, como os decretos, os regimentos e as resoluções.
Os atos ordinatórios são aqueles referentes à manifestação interna da Administração Pública, como as portarias, os avisos e as instruções. Estes atos não atingem particulares.

104) Atos enunciativos: é o ato pelo qual a Administração declara um fato ou profere uma opinião, sem que tal manifestação, por si só, produza consequências jurídicas.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos enunciativos são aqueles que atestam ou certificam uma situação preexistente, como a certidão e o atestado.

105) Atos ordinários são atos pelos quais a Administração aplica sanções aos seus agentes e aos administrados em decorrência de ilícitos administrativos. Decorre do poder hierárquico.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada.** A aplicação de sanção aos seus agentes e aos administrados em decorrência de ilícitos administrativos é feito por meio de atos punitivos, e não ordinatórios. De fato, os atos ordinários decorrem do poder hierárquico.

106) Atos negociais são aqueles em que a manifestação de vontade da Administração coincide com determinado interesse particular e, portanto, não há a presença dos atributos de imperatividade ou autoexecutoriedade.

Comentários:

A questão está **correta.** Os atos negociais são aqueles em que a vontade da Administração Pública coincide com a vontade do particular, como a expedição de licença, autorização ou permissão.

107) Atos normativos são atos gerais e concretos, ou seja, são atos administrativos que têm destinatários indeterminados e são aplicados em uma situação hipotética. São exemplos: decretos regulamentares, instruções normativas e portarias de cunho geral.

Comentários:

A questão está **errada.** Os atos normativos não são concretos. Os atos normativos são atos gerais e abstratos. É abstrato por tratar de uma situação hipotética, e é geral por não possuir um destinatário determinado.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.